

La società in house che gestisce il ciclo idrico deve pagare il CUP - Tribunale Ordinario di Rovigo sentenza del 22/11/2024

Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica ha pronunciato e pubblicato la sentenza nel procedimento iscritto al n°. 889/2023 tra la società che gestisce il Ciclo Idrico del Polesine e un Comune della provincia di Rovigo, respingendo le richieste del gestore che si riteneva esente dal pagamento del Cup per effetto delle esenzioni disposte alle lettere A e D del comma 833 della Legge 160/2019. Fattispecie agevolative che non possono trovare applicazione nel caso in parola. In particolare per l'ipotesi di cui alla lettera D del comma 833, il giudice nella sentenza in parola, si esprime richiamando l'art. 151 d.lgs 151/2006, il quale prevede: *"Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo", convenzioni che devono prevedere, tra l'altro, "l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente"*. Nella sentenza si legge: *"Ciò, del resto, è coerente con il fatto che non è gratuita la devoluzione di un impianto che già era di proprietà dell'ente, trattandosi di mera restituzione..."* Per l'ipotesi di cui alla lettera A del comma 833, seguendo il solco già tracciato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti, scrive: *"Come chiarito dalla Suprema Corte, "In materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società "in house providing", ostandovi il*

carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria; ferma la spettanza dell'esenzione, a norma della successiva lett. e), qualora sia stato stabilito -all'atto della concessione o dopo- che l'impianto di pubblico servizio resti gratuitamente devoluto al Comune.” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25300 del 25/10/2017). Tale principio di diritto, per la ragione che lo fonda (la non applicabilità in via analogica delle esenzioni tributarie), ben può trovare applicazione anche alla analoga fattispecie di esenzione prevista per la COSAP. Anche tale ragione di doglianza va pertanto respinta.”

Allegati



Allegato

